قريب وجرت بينهم شرور ومعتمد اهل مكة مافى البدائع من قوله ولان دخول العمرة فى اشهر الحج الى ان قال وقع رخصة للآفاقى ضرورة تعذر انشاء سفر للعمرة نظر اله وهذا المعنى لا يوجد فى حق اهل مكة ومن بمعناهم فلم تكن العمرة مشروعة فى اشهر الحج فى حقهم فبقيت العمرة فى اشهر الحج فى حقهم معصية انتهى ملخصا لكن مافى البدائع من البدائع لانه مخالف لما ذكر غير واحد خلافه وقد اطلق اصحاب المتون بأن العمرة جائزة فى جميع السنة وانما تكره فى يوم عرفة وايام النحر وايام التشريق والاطلاق يشمل المكى وغيره ولم يصرح احد بأن المكى ممنوع من العمرة المفردة على ماقدمناه وانما هو ممنوع من التمتع للآية المذكورة فاذكروه من كون العمرة المفردة من أهل مكة معصية مخالف للكتاب والسنة ومناف للدراية والرواية وقد صرح صاحب النهاية بأن المكى لا يكره له ان يعتمر فى أشهر الحج فمن أين لهؤلاء منع العمرة المفردة للمكى وقد أطلق الله سبحانه حيث قال وأتموا الحج والعمرة لله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لورود الآية فى العمرة الآفاقية وأما كون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور فهو من عبارات أهل الجاهلية وللمبالغة فى دفع هذا الاعتقاد الفاسد أمر النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه بفسخ الحج الى العمرة وقال دخلت العمرة فى أشهر الحج من غير تقييد للآفاقى وغيره ولهذا قال فى الفتح بعد ذلك فانكار أهل مكة على هذا أى ماذكرناه من اعتمار المكى فى أشهر الحج ان كان لمجرد العمرة فخطأ بلاشك وان كان لعلمهم بأن هذا الذى اعتمر منهم ليس بحيث يتخلف عن الحج بل يحج من عامه فيصح بناء على انه حينئذ انكار لمتعة المكى لا لمجرد عمرته فاذا ظهر لك صريح هذا الخلاف منه فى اجازة العمرة من حيث هى مجرد عمرة فى أشهر الحج انتهى لكن بقى الكلام ان مجرد علمهم لا يكفى فى الاساءة الفعلية الا أن يراد بها الاساءة القلبية والحاصل ان عمرته المجردة لا تكون مكروهة ولا ملزمة للكفارة بل تكون مانعة من المتعة فلو كرر المكى ومن بمعناه من المتمتع الآفاقى العمرة فى اشهر الحج وحج من عامه لا يتكرر عليه الدم خلافا فمن لم يتحقق المسئلة وتوهم والله اعلم واغرب ابن الهمام بعد تحقيق مقام المرام حيث قال ثم ظهر لى بعد تحويل ثلاثين عاما ان الوجه منع العمرة للمكى فى اشهر الحج سواء حج من عامه اولا ثم قال بعد ما اطال غير انى رجحت ان المتعة تتحقق ويكون مستأنسا بقول صاحب التحفة لكن الاوجه خلافه لتصريح اهل المذهب من ابى حنيفة وصاحبيه فى الآفاقى الذى يعتمر ثم يعود الى اهله ولم يكن ساق الهدى ثم حج من عامه بقولهم بطل تمتعه وتصريحهم بأن من شرائط التمتع مطلقا ان لا يلم بأهله بينهما الماما صحيحا ولا وجود للمشروط قبل وجود شرطه وقال ومقتضى كلام أئمة المذهب اولى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ انتهى ملخصا وفيه ان الجمع بين كلام أئمة المذهب وقول المشايخ هو الاولى بالاعتبار بأن تقول قولهم بطل تمتعهم مرادهم بطل تمتعهم المسنون لا تمتعهم اللغوى لتحققه بلا مرية عندهم وكذا تصريحهم فى الشرط بأن الشرط انما هو فى التمتع المسنون لا لمطلق التمتع والا فلا معنى لوجوب الدم والله سبحانه وتعالى اعلم واما الجواب عن الامام فهو ان امام اهل مكة ليس يضرهم ما وقع اتفاق علماء الاعلام من ان الآفاقى اذا كان معه اهل صح له التمتع وانما يضره الامام اذا كان بعد فراغه من عمرته سافر الى بلده او قريته من نحو كوفة او بصرة ونزل بأهله كما هو مقرر فى محله وهذا غاية التحقيق والله ولى التوفيق فانظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال ان كنت من اهل الحال ثم رايت المسئلة منقولة بعينها مصرحة فى شرح الطحاوى حيث قال وانما لهم اى اهل مكة ان يؤدوا

واحكم الحاكمين واسرع الحاسبين أسألك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد وأن ترحمنى فى مقامى هذا ووالدى وجميع اخوانى المؤمنين وأن تقضى حوائجى افضيت بها اليك وقمت بها بين يديك مع ما كان من تفريطى فيما أمرتنى به وتقصيرى فيما نهيتنى عنه يا نورى فى كل ظلمة ويا أنسى فى كل وحشة ويا ثقتى فى كل شدة ويا رجائى فى كل كربة ويا ولي فى كل نعمة انت دليلى اذا انقطعت دلالة الادلاء فان دلالتك لا تنقطع لا يضل من هديت ولا يذل من واليت انعمت علىّ فأسبغت ورزقتنى فوفرت ووعدتنى فاحسنت واعطيتنى فاجزلت